

【일련번호 12】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 화순병원 의생명연구원, 화순병원 총무과, 화순병원 시설과

【처 분 종 류】 권고

【제 목】 의생명과학융합센터 시설관리 외주용역 계약 사항 검토 권고

1. 업무 개요

화순병원 의생명연구원은 2021년 간접고용근무자의 직고용 전환 이후에도 의생명과학융합센터 내 우리병원이 직접 사용 중인 공간의 시설관리 및 유지 업무를 위해 별도의 용역계약을 체결하여 해당 업무를 수행하고 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

「운영지원직 근무자 운영규정」 제3조(용어의 정의)에 의거 운영지원직을 시설관리, 환경관리, 주차관리, 전화예약센터, 보안, 전산운영, 장례식장 등의 분야에서 특정한 기능적 업무를 수행하는 직군으로 규정하고 있으며, 「공공기관 비정규직 근로자 정규직 전환 가이드라인(정부 지침)」에는 상시·지속 업무는 원칙적으로 직접고용으로 하고 동일 업무를 외주로 유지하는 것은 예외적으로만 허용하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 화순병원 의생명연구원의 용역계약 내역을 점검한 결과, 2021년 간접고용근무자의 직고용 전환 이후에도 우리병원에서 직접 사용 중인 공간의 시설관리 및 유지를 위하여 [표9] 과 같이 별도의 용역계약을 통해 시설물을 관리하고 있는 사실을 확인하였다.

[표9] 의생명과학융합센터 외주용역 계약 내역

계약명	계약회사	용역기간	금액	용역의 범위
		25.01.01~12.31	34,392,000원	의생명과학융합센터 4층(의생명연구원실 험실, 복도 및 휴게실, 4층 남여화장실)
		24.01.01~12.31	31,500,000원	
		23.01.01~12.31	32,904,000원	
		22.01.01~12.31	25,680,000원	
		21.01.01~12.31	25,248,000원	

계약명	계약회사	용역기간	금액	용역의 범위
		25.11.01~26.10.31	연간(60톤) 16,500,00원	저장조(의생명과학융합센터 중앙실험실 폐수배출시설)에 보관된 실험실 폐수에 한하여 폐수운반 및 처리
		24.11.01~25.10.31		
		23.11.01~24.10.31		
		22.11.01~23.10.31		
		21.11.01~22.10.31		
		20.11.01~21.10.31		
		25.07.01~26.06.30	15,975,870원	의생명과학융합센터 융합연구동 4층 중앙실험실 사무실 에어컨 실내기 32대/실외기 6대
		24.07.01~25.06.30	13,123,000원	
		23.07.01~24.06.30	16,544,000원	의생명과학융합센터 융합연구동 4층 중앙실험실 및 3층 사무실 에어컨 실내기 46대/실외기 7대
		22.07.01~23.06.30	9,708,600원	
		21.07.01~22.06.30	15,026,000원	
		20.07.01~21.06.30	6,906,900원	

4. 판단요지

우리병원이 직접 사용하는 공간인 의생명과학융합센터 4층에 대해 시설관리 업무를 수행하고 있으며, 2021년 간접고용 근무자의 직고용 전환 이후에는 외부 용역계약은 병원 내부 인력으로 수행하기 어려운 전문적·상시적 관리 업무를 보완하는 경우에 한해 활용되어야 한다. 그러나 관리공간의 운영 주체가 다르다는 사유만을 근거로 별도의 용역계약을 체결하여, 병원 직원이 수행하는 시설관리 업무와 내용상 차이가 없는 동일 업무가 외부용역을 통해 수행되고 있는 것으로 확인되었다.

이와 같이 동일한 업무임에도 불구하고 관리 주체의 차이를 이유로 인력 운영 및 계약 방식을 이원화하여 운영할 경우, 법적·제도적 측면과 조직·예산 운영 전반에 걸쳐 여러 문제점이 발생할 우려가 있다.

먼저 법적·제도적 측면에서 살펴보면, 시설관리 및 유지 업무는 그 업무 내용과 수행 방식, 산출물 측면에서 실질적으로 동일한 상시·지속 업무에 해당함에도 불구하고, 관리공간의 주체가 다르다는 형식적 사유만으로 직고용과 용역을 병행 운영하는 것은 동일업무에 대한 일관된 운영 원칙에 부합한다고 보기 어렵다. 특히 간접고용근무자의 직고용 전환은 상시·지속 업무에 대한 책임 있는 고용 구조를 정착시키기 위한 정책적 조치임에도, 동일 업무를 외주 용역으로 병행 유지하는 경우 직고용 전환의 취지가 약화될 소지가 있다. 또한 직고용

인력과 용역 인력이 동일하거나 유사한 업무를 동일 공간 또는 인접한 공간에서 수행하면서 병원 측의 지휘·감독을 받는 구조가 형성될 경우, 위장도급 또는 불법파견과 관련한 법적 분쟁 가능성 또한 배제하기 어렵다.

다음으로 인력·조직 운영 측면에서는 동일한 시설관리 업무가 서로 다른 고용 형태로 운영됨에 따라 업무 범위와 책임 구분이 불명확해질 우려가 있다. 직고용 인력과 용역 인력이 유사한 업무를 수행할 경우 업무 중복, 책임 전가, 관리 공백이 발생할 가능성이 있으며, 시설 장애나 안전사고 발생 시 책임 소재를 명확히 하기 어려운 구조로 이어질 수 있다. 또한 직고용 인력의 업무 범위가 제한되거나 외주 인력과 중첩됨에 따라 인력 활용의 효율성이 저하되고, 조직 내 형평성 문제 및 직무 만족도 저하로 이어질 가능성도 존재한다.

아울러 예산적 측면에서도 동일 업무를 직고용 인건비와 별도의 용역비(관리비, 소모품 사용 등)로 병행 집행할 경우¹⁾, 중복적인 비용 지출이 발생할 가능성이 있다. 이는 시설관리 업무 전반에 대한 총비용을 체계적으로 파악하고 관리하는 데 장애 요인으로 작용하며, 예산의 효율적·합리적 사용이라는 공공기관 운영 원칙에도 부합하지 않는다. 특히 관리공간의 주체를 기준으로 계약이나 관리의 형태를 분리 운영할 경우, 동일업무에 대한 계약 통합이나 직영 전환 가능성에 대한 검토가 구조적으로 이루어지기 어려워 장기적으로 예산 관리의 비효율성이 고착화될 우려가 있다.

이러한 문제점을 종합적으로 고려할 때, 향후에는 공간 소유의 주체 여부보다는 업무의 실질과 성격을 기준으로 시설관리 업무 운영 방식을 재정립할 필요가 있다. 동일한 시설관리·유지 업무에 대해서는 직고용 인력을 중심으로 한 통합 운영 방안을 우선 검토하고, 외부 용역 유지가 불가피한 경우에는 그 필요성과 범위를 명확히 설정하여 예외적으로 운영하는 것이 바람직하다. 또한 직고용 인력과 용역 인력 간 업무 범위, 지휘·감독 체계, 책임 구분을 명확히 하고,

1) 운영지원직(미화) 통상근무자 평균연봉 31,372,900원 / 의생명과학융합센터 4층 1일 4시간 청소용역 34,392,000원
운영지원직(시설) 통상근무자 평균연봉 32,152,900원 / 의생명과학융합센터 4층 폐수 위탁 및 에어컨유지보수 32,475,870원

동일업무에 대한 계약 및 인력 운영 기준을 내부 규정으로 정비함으로써 법적 리스크를 최소화하고 조직 운영의 효율성을 제고할 필요가 있다.

【처 분 요 구】

화순전남대학교병원장은 의생명과학융합센터 내 우리병원 사용공간에 대한 시설물 관리 및 유지 업무를 점검하시기 바라며, 현재 운영 중인 외주용역 계약 사항을 재검토하시길 바랍니다.(권고-화순병원 의생명연구원, 통보-화순병원 총무과, 시설과)